

FASES CONTRATUAIS: DAS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES AO PÓS CONTRATO

Por JOSIANE MAFRA

OLÁ!

- Eu sou **Josiane Mafra**
- Sou advogada, palestrante, professora e escritora
- Possuo especialização em (Direito e Educação) e mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário
- Você poderá me encontrar no @josianemafra 



CICLO DOS NEGÓCIOS – “jornada da compra e venda”



CICLO DOS NEGÓCIOS – “jornada da locação e administração”



FASES CONTRATUAIS

- **Pré-contratual, contratual e pós-contratual**
- Proteção de dados durante todas as fases contratuais
- **Formação, revisão e extinção** dos contratos
- Proposta vincula o proponente (art.427, CCb)
- Contratos preliminares e definitivos
- A execução e a extinção do contrato



SOBRE A EXTINÇÃO DO CONTRATO

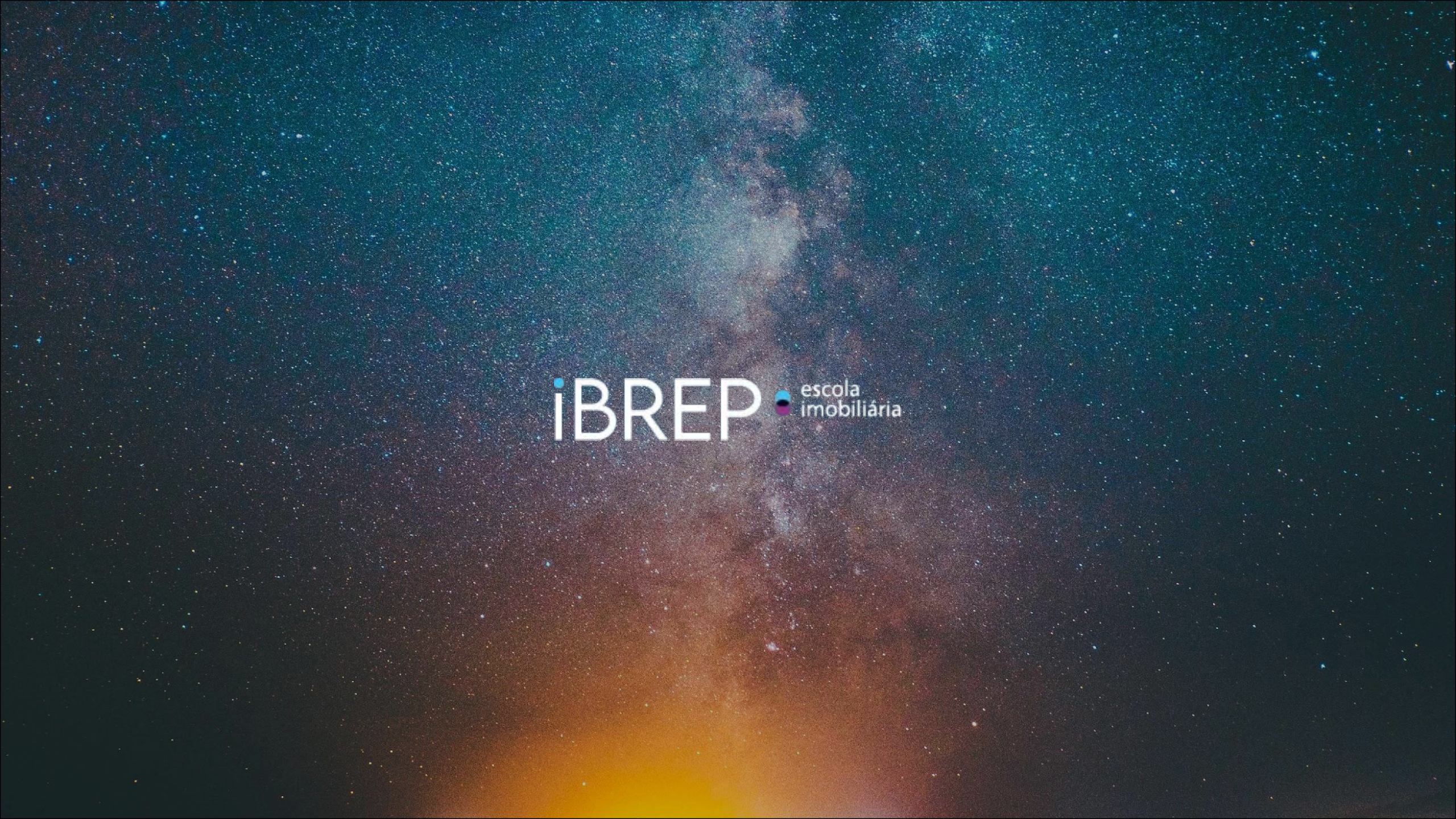
- EXTINÇÃO “NORMAL”: adimplemento
- RESOLUÇÃO: inadimplemento culposos ou fortuito (onerosidade excessiva; impossibilidade superveniente da prestação e inadimplemento)
- RESILIÇÃO: unilateral (denúncia) ou bilateral (distrato)



AINDA SOBRE A EXTINÇÃO DO CONTRATO

- RESCISÃO: plurissignificados
- Revogação: direito de arrependimento
- Morte (contratos “intuito personae”)





iBREP  escola
imobiliária